



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		27-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJD-08124	6	4	12	16	8		

PRELACION

Ninguna

CORRESPONDENCIAS

REQUISITOS

TJI-1143	Derecho Internacional Privado		
TJI-1242	Derecho Internacional Privado		

PRESENTACION

La unidad curricular, prevé los fundamentos y el sistema venezolano de derecho internacional privado ante los conflictos de leyes que se pueden presentar en el ámbito espacial y territorial, analizando la aplicación de las normas nacionales e internacionales para resolver conflictos entre leyes de diferentes naciones, así como, estudiar la nacionalidad y condición jurídica del extranjero, su estado, capacidad de las personas y la eficacia jurídica de los actos celebrados en el extranjero para que tengan fuerza probatoria en Venezuela y en las instituciones familiares. De igual forma, se pretende analizar las instituciones civiles tales como el matrimonio, divorcio, filiación, patria potestad, adopción, tutela, curatela, sucesiones, obligaciones contractuales y extracontractuales desde una perspectiva de derecho internacional privado.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Resolver conflictos jurídicos internacionales en el ámbito privado, aplicando los principios del derecho internacional privado, a través de, competencias que permitan determinar la ley aplicable, jurisdicción competente y los efectos de las decisiones judiciales extranjeras, teniendo en cuenta las normas internas de cada Estado, los tratados internacionales y principios generales del derecho.

COMPETENCIAS PREVIAS

Posee capacidad analítica, comprensiva y síntesis. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Maneja las tecnologías de información y comunicación para la búsqueda y procesamiento de información de diversas fuentes. Domina el léxico jurídico propio del derecho internacional. Trabaja en equipo respetando las ideas de los demás.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo de su entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Interactúa de manera permanente con el entorno para comprender y responder a sus necesidades problemáticas ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Asignaturas de la carrera derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Fundamentos del derecho internacional privado	Presupuestos. Concepto. Objeto y características. Naturaleza del Derecho Formal y diferencias con el Derecho Material. El Derecho Internacional transitorio. Denominaciones y diferencias del Derecho Internacional Privado con otras ramas jurídicas. El fundamento de la eficacia extraterritorial de las leyes y las sentencias. Fuentes del Derecho Internacional Privado. Los Tratados y las Fuentes Supranacionales. La legislación, la Doctrina y la Jurisprudencia como fuentes nacionales. Fuentes del Derecho Internacional Privado. Los Tratados y las Fuentes Supranacionales. La legislación, la Doctrina y la Jurisprudencia como fuentes nacionales.
Unidad II	CONTENIDOS
Sistema venezolano de derecho internacional privado	Sistema Venezolano de Derecho Internacional Privado: sus fuentes y características. Teoría de la norma de Derecho Internacional Privado. Estructura. Clasificación. Factores de conexión. La ley extranjera. Naturaleza jurídica de la ley. Teorías. Pruebas. Recurso de Casación. Fraude a la ley. Concepto. Origen. Elementos. El reenvío. Concepto. Origen. Clasificación. Reenvío en la legislación, jurisprudencia y doctrina. El reenvío en Venezuela. Evolución del Derecho Internacional Privado. El Reenvío e Incidencia Previa. Las Leyes de Orden Público y la Cláusula de Reserva: sus presupuestos, características y consecuencias. La Excepción del fraude a la ley en el Derecho Internacional Privado. Los Sistemas de la personalidad y de la territorialidad del Derecho. La Teoría de la norma en conflicto. Su estructura y clasificación. Factores de conexión. Clasificaciones y diversos tipos de conexión. Problemas Propios del factor de conexión. Problemas propios de la estructura de la Norma de Derecho Internacional Privado. Conflicto de Clasificaciones.
Unidad III	CONTENIDOS
La nacionalidad y las instituciones familiares en el derecho internacional privado	La nacionalidad en el Derecho Internacional Privado. Nacionalidad y condición jurídica de los extranjeros Originaria y Derivativa. Efectos. Cambio de Nacionalidad. Influencia del Matrimonio en la adquisición de una nueva nacionalidad. Adquisición, pérdida o recuperación de la nacionalidad. La naturalización por beneficio de la ley y la naturalización ordinaria. Revocatoria de la nacionalidad Derivativa. La prueba y el régimen procesal de la nacionalidad. La nacionalidad múltiple y la apátrida. La condición jurídica de los extranjeros como objeto del derecho internacional privado. Concepto de extranjero. Régimen de los extranjeros en el derecho comparado. Condición jurídica de los extranjeros en Venezuela. Derecho de los extranjeros en Venezuela. Derecho de los extranjeros en la Constitución y en la ley. Derechos y Limitaciones de los extranjeros. Especial Referencia a los derechos políticos. Análisis comparativo, en el caso venezolano, entre los venezolanos originarios y los venezolanos por naturalización. El Matrimonio. Distintas opciones de celebración a la luz del Derecho Comparado. Los esponsales. Los requisitos materiales. Prueba de la capacidad matrimonial. Efectos personales y patrimoniales. Soluciones acogidas por el sistema venezolano de Derecho Internacional Privado. El Divorcio. La separación de cuerpos y la nulidad del matrimonio. Problemática y soluciones doctrinarias propuestas en el campo del Derecho Internacional Privado. Conflictos móviles. Sistemas del domicilio y de la nacionalidad. Efectos personales y patrimoniales del divorcio y de la separación de cuerpos. Derecho Comparado. Soluciones acogidas por el sistema venezolano. La Filiación y sus clases. La Adopción. Distintas clases. Soluciones previstas en el sistema venezolano. La problemática en el campo de las relaciones jurídicas internacionales de carácter privado en materia de: Paternidad y Filiación. Patria Potestad. Adopción, Tutela. Cúratela. La unidad sucesoral en el campo del Derecho Internacional Privado. Sucesiones testamentarias y Ab. Intestado. Capacidad sucesora y cambios de nacionalidad del

	testador. La legítima y el Derecho Comparado. Soluciones Propuestas por el sistema venezolano de Derecho Internacional Privado.
Unidad IV	CONTENIDOS
Derecho procesal civil internacional y la extradición	Derecho Procesal Civil Internacional. Aplicación de la ley extranjera. La prueba y el tratamiento y el tratamiento procesal de la ley extranjera. La competencia Internacional de los tribunales. Inmunidad de jurisdicción. Los convenios de las partes. El arbitraje. El tratamiento del extranjero en el proceso. El régimen de la prueba en los conflictos procesales de Derecho Internacional Privado. Derecho Procesal Civil Internacional. El Execuátur de sentencias. La Extradición. Concepto. Diferencias con el derecho de asilo. Fundamentos. Condiciones. Extradición Activa. Extradición Pasiva. Procedimiento de extradición. Soluciones propuestas por el Sistema venezolano de Derecho internacional Privado.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Fundamentos del derecho internacional privado	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica el derecho internacional privado para asesorar y responder a necesidades y resolver problemáticas sociales del entorno, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.	Conoce el derecho internacional y su aplicación extraterritorial para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto de los avances científicos y culturales requeridos en el ejercicio profesional globalmente competitivo. Resuelve de manera proactiva y eficiente conflictos de derecho internacional, aplicando el marco legal vigente y la jurisprudencia pertinente para proponer soluciones innovadoras y sostenibles. Reflexiona sobre el derecho internacional privado presentado en situaciones problemáticas para reconocer el procedimiento jurídico nacional e internacional a seguir.
UNIDAD II: Sistema venezolano de derecho internacional privado	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Resuelve situaciones específicas que plantean la aplicación de normas en conflicto para seguir el tratamiento procesal de casos del derecho extranjero en el ordenamiento jurídico nacional.	Especifica la teoría de la norma de derecho internacional privado, al objeto de dar respuestas a problemas que plantean los conflictos de leyes y facilitar el proceso de toma de decisiones a nivel jurídico. Soluciona casos en relación con conflictos normativos en la aplicación de derecho extranjero, para aportar soluciones jurídicas acordes al contexto y apegados a la legalidad. Valora la importancia de los sistemas de resolución de conflictos legales internacionales para desempeñarse con compromiso, transparencia y eficiencia en la gestión de problemas de derecho extranjero.
UNIDAD III: La nacionalidad y las instituciones familiares en el derecho internacional privado	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Facilita el proceso de toma de decisiones equilibradas, justas, oportunas y respetuosas del bien personal y protección a las instituciones familiares y sus consecuencias jurídicas en el ámbito del derecho internacional privado, por medio de las normas y procedimientos.	Conceptualiza las instituciones familiares dentro del derecho internacional privado para conocer el significado y relación entre los mismos. Aplica las normas y procedimientos internacionales necesarios para el resguardo de la familia y aportar soluciones a casos jurídicos presentados en su entorno. Aprecia la importancia de la nacionalidad de un individuo y las diversas instituciones familiares tales como el matrimonio, divorcio, la filiación, adopción, patria potestad, tutela, curatela, el derecho sucesoral para entender las consecuencias jurídicas en el ámbito del derecho internacional privado.

UNIDAD IV: Derecho procesal civil internacional y la extradición	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica mecanismos de cooperación internacional de autoridades en materia de derecho internacional privado para brindar asesoría jurídica a empresas y particulares con respecto a la ordenación de las relaciones y transacciones internacionales y el desarrollo efectivo de litigios derivados de las mismas.	Describe los mecanismos de cooperación internacional para el buen desarrollo de normas jurídicas en conflictos internacionales. Emplea los procedimientos de exequatur y extradición de forma eficiente con la finalidad de aportar soluciones jurídicas a quien las requiera. Reflexiona sobre problemas jurídicos, con la intención de proponer soluciones, de acuerdo con los criterios de investigación propios de la ciencia del derecho procesal civil internacional.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate, foro, actividad focal introductoria, preguntas activadoras.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles, pruebas escritas u orales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Acta General para el Arreglo Pacífico de las Diferencias Internacionales (New York, Abril 28 de 1945)

Aguiar A. (2006) Código de Derecho Internacional. UCAB. Caracas.

AA.VV. Ley de Derecho Internacional Privado comentada (2005). Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV.

Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Principios ASADIP ? TRANSJUS. Acceso transaccional a la justicia. Web site. Disponible: <http://www.asadip.org/v2/>

Biblioteca de La Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado (1996). Comentarios. Serie Eventos No. 11, Caracas.

Bonnemaison J. (2009) Curso de Derecho Internacional Privado. Caracas.

Carrillo S, J. A. (1985) El Derecho Internacional en un mundo de cambio. Editorial Tecno. Madrid.

Cartas Blogatorias. Espacio de difusión de los litigios internacionales en el ámbito iberoamericano. Disponible: <https://cartasblogatorias.com/>

Carta Democrática Interamericana (2001). Aprobada el 11 de septiembre de 2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima (Perú).

Carta de las Naciones Unidas (1945) Tratado Constitutivo de fecha 24 de octubre de 1945, San Francisco. Disponible: <https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text>

Carta de la Organización de Estados Americanos (1951). Firmada en la IX Conferencia Internacional Americana del 30 de abril de 1948, celebrada en Bogotá. Entrando en vigencia el 13 de diciembre de 1951.

Castro B, Jorge (1999) Constituyente e integración. La consolidación de los beneficios de la integración en la Nueva Constitución Venezolana. Gráficas Torino. Caracas.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (con el texto oficial de la Constitución Gaceta Oficial N°

5453 Extraordinaria del 24/03/2000)

Convención de Aviación Internacional (1944). Convenio de Chicago, firmado 7 de diciembre de 1944.

Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado (Montevideo 1979).

Convención de La Haya para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales (Octubre 18 de 1907).

Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados. Convención sobre derechos y deberes de los estados (Séptima Conferencia Internacional Americana, Montevideo ? 1933) · Poder Ejecutivo Decreto 52180/1934.

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963) Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena (Austria) el 23 de mayo de 1969 y entró en vigor el 27 de enero de 1980.

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 18 de abril de 1961 entró en vigor el 24 de abril de 1964.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969). Suscrita en Viena (Austria) el 23 de mayo de 1969 y entró en vigor el 27 de enero de 1980.

Convención de la ONU sobre Derecho del Mar (1982) Montego Bay, 10 de diciembre de 1982.

Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales (Resolución 37/10 de la Asamblea General de la ONU, 1982)

Decreto N° 1.445 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas. (2014) Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.153 de fecha 18/11/2014.

Decreto N° 1.446 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos (2014) Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.153 de fecha 18/11/2014.

Decreto N° 1.468 con Fuerza de Ley de Zonas Costeras (2001) Gaceta Oficial Extraordinaria N° 37.349 de fecha 19/12/2001.

Decreto N° 1.468 con Fuerza de Ley de Aguas. (2007) Gaceta Oficial Extraordinaria N° 38595 de fecha 02/02/2007.

Decreto N° 1.468 con Fuerza de Ley de Aguas. (2007) Gaceta Oficial Extraordinaria N° 38595 de fecha 02/02/2007.

Dos Santos, O. (2000). Contratos internacionales en el ordenamiento jurídico venezolano. U.C.V.-Vadell Hermanos, Caracas.

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (San Francisco, Junio 26 de 1945).

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Roma, Julio 17 de 1998)

E-Boletín Legislación & Jurisprudencia (2015). Sección del Instituto De Derecho Privado de La Universidad Central de Venezuela. Wordpress, Revista Electrónica. Disponible: <https://legislacionyjurisprudenciaucv.wordpress.com/>

Gamboa F. (1986) Manual de Derecho Internacional Público. Santo Domingo.

GiraL, J.(1999) El Contrato Internacional. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas.

Guerra, V. (2002) La responsabilidad civil extracontractual por productos en el derecho internacional privado, estudio comparado. U.C.V., U.C.A.B. Caracas.

Ley de Derecho Internacional Privado. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.511 de

fecha 06/08/1998.

Ley de reforma parcial de la Ley de aeronáutica civil venezolana. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 367.989 de fecha 17/03/2009.

Linares A. (1987) Derecho Internacional del espacio ultraterrestre. Ediciones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas.

Maekelt de, T. (2010) Teoría General del Derecho Internacional Privado. Caracas.

Normas Modelo de las Naciones Unidas para la Conciliación de Controversias Internacionales (Resolución 50/50 de 29 de Enero de 1996)

Ortiz L. (1989) Derecho Internacional Público. Colección Textos Jurídicos Universitarios. México.

Parra, G.(2007) El Régimen de los Bienes en el Matrimonio en el Derecho Internacional Privado Venezolano. Caracas.

Parra G. (1998) Curso General de Derecho Internacional Privado. UCV. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas.

Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las Sentencias del Tribunal de Nüremberg (1950) Aprobados por la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas y presentados a la Asamblea General Fecha: 31 Diciembre 1950.

Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (Resolución 56/83 de la Asamblea general de la ONU, Diciembre 12 de 2001)

Resoluciones de la ONU y de la OEA referentes a: Desplazamiento; Migración; Refugio; Asilo.

Sainz, J. (2002) El Derecho Internacional Público y la Constitución de 1999. Serie de trabajos de ascenso. Nº 6. UCV. Caracas.

Samtleben, J. (1983). Derecho Internacional Privado en América Latina, Teoría y práctica del Código Bustamante. V. 1 Parte General. Depalma. Buenos Aires.

Sánchez, J. (1976) Obra Jurídica. Ediciones de la Contraloría General de la República de Venezuela. Caracas.